

FELIPE DA SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de abril de 2019, por volta de 02h40min., na Rua Paraná, nº 89, nesta cidade e comarca de Batatais/SP, mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

para fins de tráfico, a quantidade de 14 (quatorze) segmentos de papel cartonado colorido de LSD, substância esta que causa dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou apurado, o denunciado estava a caminho de um baile Funk, quando policiais militares o abordaram. Ao ser revistado, nada de ilícito foi encontrado com Felipe, porém, no veículo onde ele se encontrava, lograram apreender um celular da marca Samsung, o qual ninguém assumiu a propriedade e que se encontrava destravado. Então, ao olharem o conteúdo do aparelho, viram que Felipe se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes, pois vendia drogas artificiais, tais como ecstasy e LSD, bem como lança-perfume.

Boletim de Ocorrência (fls. 05/07).

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08/09).

Auto de Constatação Preliminar (fls. 10/11).

Citado (fls. 178) o réu apresentou a defesa Preliminar (fls. 179/183).

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2021 (fls. 192).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, por último, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito disposto no artigo 28, da Lei de Drogas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido formulado na ação penal deve ser julgado procedente.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08/09), Exame Toxicológico (fls. 28/29), Laudo Pericial (fls. 37/71), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, do mesmo modo, restou demonstrada nos autos.

Em juízo, o acusado Felipe da Silva Rodrigues disse que, na madrugada dos fatos, foi para um baile "funk", e foi abordado pelos policiais na porta da festa.

Revistaram o carro e acharam um celular, o qual afirmou que era seu. Nada de irregular foi encontrado consigo. Depois, os policiais foram até sua casa e lá encontraram LSD, que era destinado a seu próprio uso. Questionado sobre o líquido jogado encontrado dentro do carro, informou que era whisky com energético e "bala". Contou que fazia parte de uma turma que, algumas vezes, um comprava droga para o outro. Ao ser questionado sobre denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas, informou que antes usava muita droga quando morava no Zaira Pupin e, assim, ficava muito em biqueira e acabou vendendo drogas nessa época. Relata que montou sua barbearia e não usa nenhum tipo de droga há mais de um ano e meio. Sobre as meninas que falaram de comprar drogas pelo aplicativo WhatsApp, disse que quando foi buscar droga para si, as meninas davam o dinheiro e trazia para elas também.

A versão do réu foi contrariada pela prova colhida em Juízo.

Ouvido em juízo, o policial militar Ricardo Borges Fracarolli disse que na madrugada dos fatos realizava patrulhamento de rotina juntamente com o cabo PM Carlos Eduardo, quando receberam denúncia anônima de que um indivíduo de nome Felipe estaria levando drogas e lança perfume para frequentadores da chácara paraíso, local em que naquela data era realizado um baile funk. Diante da informação, ficaram na espreita nas imediações da chácara e abordaram um veículo que levava como passageiro o investigado Felipe, sendo que, assim que o veículo foi parado, viram que o investigado jogou algo de um frasco no carpete do automóvel, sendo um líquido de cor verde e com cheiro "muito forte". Em vistoria no veículo em questão, foi encontrado no estofado do banco do passageiro um telefone celular Samsung, o qual ninguém assumiu a propriedade. Como o celular encontrado estava destravado, visualizaram no aparelho que o proprietário era Felipe e que continha conversas via WhatsApp com outros traficantes da cidade. Visualizaram também no referido aplicativo conversa entre Felipe e outro indivíduo, dando conta que havia droga (comprimidos de êxtase) em sua residência. Diante disso, deslocaram-se até a residência do investigado, ali verificando que no mesmo endereço havia uma casa na frente, local em que moravam os familiares de Felipe, e uma casa de fundo, local em

que ele residia. Relata que, quando apertaram a campainha, visualizaram pelo portão, que é de grade, a irmã de Felipe, Francielle, correndo até a casa da frente, vindo da casa dos fundos, com um frasco na mão. Afirma que, em seguida, ouviram barulho de descarga de vaso sanitário e logo em seguida Francielle foi até o portão e perguntou aos policiais pelo irmão Felipe. Em buscas realizadas na residência, foram localizados sobre um armário na cozinha, em cima do micro-ondas, 14 (catorze) pontos de LSD. Questionado, disse que Felipe já possuiu outras ocorrências com o envolvimento no tráfico de drogas.

O policial militar Carlos Eduardo da Silva, também ouvido em juízo, corroborou o depoimento do seu colega de farda. Acrescentou que o acusado encontra-se envolvido com o tráfico de drogas e que possui a função de recolher o dinheiro do tráfico no Conjunto Habitacional Geraldo Ferraz de Menezes e Zaira Pupim.

Ouvida em juízo, a testemunha Bruna de Oliveira Silva disse que conhece o acusado há mais de 20 anos e que ele sempre foi tranquilo. Relata que a irmã do acusado reclamou dele, pois contou que ele estava dando trabalho com uso de drogas "pesadas". Contou que Felipe abriu uma barbearia e estava trabalhando nesta atividade.

Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, sendo hábeis à condenação do acusado.

Não se demonstrou que os policiais tivessem razões próximas ou remotas para se unirem e, deliberadamente imputarem ao acusado a prática de um crime tão grave. Sobre a credibilidade dos depoimentos, destaco julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"É bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade". (TJSP, Apelação Criminal nº 112.195-3/1, Rei. Des. Canguçu de Almeida).

No caso, os testemunhos dos policiais mostraram-se plenamente críveis, eis que, tanto em polícia como em juízo discorreram sobre a dinâmica dos fatos sempre da mesma forma, máxime quanto ao cerne, ao conteúdo da acusação.

Outrossim, verifica-se pelo laudo pericial de fls. 37/71, realizado no aparelho celular pertencente ao acusado, a dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes, fato que infirma a versão exculpatória trazida de que não estaria envolvido com o tráfico de drogas.

O elemento subjetivo do tipo, do mesmo modo, restou comprovado. E isto porque o tráfico de entorpecentes é crime de perigo abstrato, bastando, para sua consumação, a mera probabilidade de danos à saúde das pessoas.

Em sendo assim, para a caracterização do aludido delito, basta que o agente aja com dolo de perigo, isto é, a deliberada intenção de colocar em risco o bem jurídico tutelado - saúde pública. Em outras palavras, basta a vontade livre e consciente de realizar uma das condutas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Deste modo, cabais e indúvidas tanto a materialidade quanto a autoria, a condenação é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu (fls. 206/212), ante a primariedade técnica, de modo que fixo a pena-base em seu mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas, no valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante da reincidência, conforme se depreende de fls. 206/212, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

À míngua da existência de causas de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência, a não recomendar a concessão do benefício.

Ademais, a prova produzida nos autos demonstra que ele se dedica à atividade criminosa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal, tendo em vista as referidas circunstâncias judiciais, a reincidência e a quantidade da pena.

Diante a quantidade de pena fixada, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como inviável a concessão de "sursis".

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado FELIPE DA SILVA RODRIGUES como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

O réu poderá apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Custas pelo acusado, no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando deferida a gratuidade de justiça.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 58, § 1º, cumulado com o artigo 32, § 1º, ambos da Lei 11.343/06.

Determino, por fim, a perda do valor apreendido em favor da União, vez que não comprovada sua origem lícita, ônus que competia à defesa.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

P.I.C.

Batatais, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA